

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

São partes no presente instrumento:

- a) **A55 CONSULTORIA EM CRÉDITO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **22.153.470/0001-28**, com sede na cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, à Rua Tavares Cabral, 102, 10º andar, Pinheiros CEP 05423-030, doravante denominado CONTRATANTE;
- b) **THIAGO SILVESTRE DA SILVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **43.376.279/0001-15**, com sede na cidade de SAO PAULO, Estado de SP, Rua MANUEL GARCIA, 367 VILA BARUEL - CEP 02.523-040 doravante denominado CONTRATADA;

As partes acima qualificadas, por seus representantes legais ao final assinados, CONSIDERANDO que:

- a) a CONTRATANTE tem por objeto social, entre outros; (i) 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- b) a CONTRATADA possui ampla experiência para a prestação dos serviços necessários, capaz de agregar grande valor ao objeto deste contrato;
- c) é de interesse das partes que a CONTRATADA passe a prestar serviços à CONTRATANTE, assessórios aos processos de prospecção de negócios e de representação da CONTRATANTE;
- d) as partes discutiram e negociaram todas as condições inseridas neste instrumento contratual, estipulando conjuntamente os termos e obrigações aqui expressos;
- e) inexistente desigualdade entre as partes, havendo pleno conhecimento e absoluta concordância com o que estão pactuando; e,
- f) o presente ajuste obedece aos princípios contratuais estabelecidos no Código Civil Brasileiro (Lei nº. 10.406/2002), em especial a boa fé e a autonomia de vontades.

FIRMAO o presente instrumento que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

1. OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de atividades profissionais legalmente previstas no Contrato Social da CONTRATANTE, sem qualquer exclusividade, que serão realizadas pela

CONTRATADA conforme necessidade e conveniência da CONTRATANTE, através de estratégia e diretrizes estabelecidas.

Este contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA, por solicitação da CONTRATANTE, de serviços assessoriais aos processos de prospecção de negócios e de representação da CONTRATANTE.

Parágrafo único: Em virtude da especificidade do objeto do presente contrato, a prestação de serviços contratada acima descrita será conduzida pelo titular da Contratada, Sr(a) **Thiago Silvestre da Silva**, que detém o know-how específico necessário para o sucesso do projeto.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- a) fornecer e permitir à CONTRATADA o acesso a todas as informações e dados técnicos relevantes e necessários ao desempenho das atividades contratadas, bem como informar à CONTRATADA sobre todas as decisões que possam influenciar a prestação dos Serviços;
- b) proporcionar infraestrutura adequada ao desenvolvimento das atividades; e,
- c) efetuar os pagamentos dos serviços prestados e reembolsos de despesas de acordo com os valores e forma previstos no presente instrumento;

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. São obrigações da CONTRATADA e incluem-se dentre os serviços acima descritos como objeto deste contrato:

- a) prestar os Serviços objeto deste Contrato com zelo, eficiência, ética, segurança, observando a melhor técnica, normas especiais em serviços desta natureza e seguindo as diretrizes da CONTRATANTE de acordo com os padrões de qualidade e produtividade definidos entre as partes nas atividades;
- b) cumprir fielmente o escopo dos Serviços e executar as atividades com a máxima perfeição, prestando periodicamente informações e esclarecimentos técnicos necessários sobre a execução do Contrato e o andamento das atividades, assegurado à CONTRATANTE o acompanhamento dos trabalhos;
- c) informar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer fato que possa prejudicar a prestação dos Serviços, independentemente do local de sua realização;
- d) fiscalizar, controlar e supervisionar os trabalhos dos seus representantes, empregados e/ou prepostos, sendo certo que se responsabiliza também pela orientação do uso dos equipamentos de

segurança e obediência às normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis ao local da prestação de serviços;

- e) a coordenação, aparelhamento e remuneração, bem como o cumprimento da legislação trabalhista, tributária, previdenciária, assistencial e securitária, decorrentes das atividades contratadas, no que diz respeito aos seus empregados, prestadores de serviços e prepostos designados para a execução dos Serviços, apresentando à CONTRATANTE os comprovantes de recolhimento dos tributos, devidos pela pessoa jurídica, conforme legislação vigente;
- f) guardar sigilo e respeito à confidencialidade das informações técnicas e demais dados que vierem a compor os trabalhos analisados, executados ou acompanhados em decorrência deste contrato, estendendo tal compromisso aos seus empregados, prestadores de serviços e prepostos designados para a execução dos Serviços;
- g) assumir a responsabilidade pelos prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, oriundos de culpa ou dolo de atos de seus representantes, empregados e/ou prepostos na prestação de Serviços, desde que tais prejuízos sejam reconhecidos em sentença transitada em julgado, sendo assegurado à CONTRATANTE eventual direito de regresso;

arcar com as multas lavradas em função de infrações às normas legais de qualquer natureza, desde que oriundas do presente contrato ou por empregados subordinados seus, e desde que lhe seja dado conhecimento oportunamente e lhe tenha sido garantido o exercício de defesa tempestivo;

4. DESVINCULAÇÃO DAS PARTES

4.1. As partes, para todos os efeitos, declaram, neste ato, a total desvinculação e independência de seus negócios, sendo certo que em nenhum momento poderão alegar qualquer vinculação de ordem societária, trabalhista ou administrativa, comprometendo-se, única e exclusivamente, com a relação comercial ora regulada, ou seja, além da prestação de serviço ora regulada, não se estabelece, nem se estabelecerá, entre as partes contratantes, por força deste contrato, qualquer forma de sociedade, associação, *joint venture*, controle, subordinação, relação trabalhista, parceria ou responsabilidade solidária ou subsidiária.

Parágrafo Primeiro: O presente contrato não importa na delegação de poderes à CONTRATADA para contrair obrigações em nome da CONTRATANTE ou para representá-la para qualquer finalidade, todas as medidas e ações antes de serem tomadas devem ser científicas ao CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo: Com a finalidade exclusiva de facilitar a troca de informações com os demais prestadores de serviços dos Fundos e Companhias Alvo, na medida em que há serviços complementares, será permitido aos profissionais da CONTRATADA a utilização da marca “A55”, bem como de endereço eletrônico vinculado ao domínio access55.com, enquanto vigorar o presente contrato.

- 4.2. A CONTRATADA declara sua situação regular de funcionamento e que os profissionais eventualmente designados para os Serviços contratados possuem situação trabalhista regular, sendo sua a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e securitários vinculados às suas atividades, inexistindo vínculo empregatício de qualquer natureza entre esses profissionais e a CONTRATANTE.
- 4.3. O vínculo jurídico existente entre as Partes tem natureza de exclusividade civil de prestação de serviços, não se responsabilizando a CONTRATANTE por qualquer relação de emprego entre a CONTRATADA, seus sócios, representantes, funcionários ou prepostos.
- 4.4. A CONTRATADA se compromete a manter a CONTRATANTE sempre livre de toda reivindicação, reclamação e pleitos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos relacionamentos profissionais estabelecidos entre a CONTRATADA e seus profissionais, funcionários, colaboradores, subcontratados, prestadores de serviços e representantes, comprometendo-se inclusive a assumir, às suas exclusivas expensas, as ações eventualmente pleiteadas contra a CONTRATANTE que possam resultar dessas reivindicações, reclamações e pleitos, sem embargo do dever de indenizá-la nos casos em que a sua intervenção, nas condições aqui previstas, se mostrar impossível, ineficaz ou insuficiente, durante e após a vigência do presente instrumento. Caso haja alguma condenação em relação à CONTRATANTE, fica assegurado o direito de regresso contra a CONTRATADA, ficando inclusive, autorizada a descontar qualquer valor desembolsado a este título de eventuais créditos em favor da CONTRATADA por serviços prestados.
- 4.5. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as providências e obrigações referentes à legislação específica de prevenção e tratamento de acidentes de trabalho quando, em ocorrências dessa espécie forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CONTRATANTE, salvo quando os acidentes de trabalho forem decorrentes de ação ou omissão, culposa ou dolosa da CONTRATANTE.

5. PREÇO DOS SERVIÇOS, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

- 5.1. Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, CONTRATANTE E CONTRATADA, em comum acordo, estabelecem preço fixo de R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) durante a vigência deste contrato.
- 5.2. Os pagamentos ocorrerão até o 10º dia do mês subsequente ao da prestação de serviços, após a entrega pela Contratada à Contratante da nota fiscal dos Serviços efetivamente prestados, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data de vencimento, mediante depósito ou ordem de crédito na seguinte conta bancária de titularidade da CONTRATADA:

Banco: Nubank
Agência: 0001
Conta-Corrente: 96248539-0

5.3. Todos os tributos, emolumentos e contribuições parafiscais, que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato, ou de sua execução, já estão embutidos no valor pactuado, não incidindo nenhum outro adicional, ficando claro que cada parte arcará com os tributos de sua responsabilidade, determinados pela legislação vigente.

5.4. As despesas incorridas pela CONTRATADA para execução dos Serviços objeto do presente contrato, incluindo, mas não se limitando a despesas com viagens, passagens aéreas, locomoções, hospedagens e refeições, poderão ser suportadas pela CONTRATANTE, levando em consideração, para tal suporte, a política interna aplicável aos prestadores de serviços da CONTRATANTE, a qual declara a CONTRATADA ter ciência.

5.5. Ocorrendo atraso no pagamento, a CONTRATANTE pagará multa de 2% (dois por cento) sobre o total do débito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata die*.

5.8. A CONTRATADA não poderá, em qualquer hipótese e sob qualquer pretexto, realizar qualquer tipo de negociação dos títulos e/ou valores decorrentes dessa contratação, tais como, penhorar, transferir, ceder e/ou emprestar a terceiros, dentre outras coisas, razão pela qual a CONTRATANTE pagará os valores pertinentes, sempre, única e exclusivamente, à CONTRATADA.

6. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

6.1. Fica expressamente vedado à CONTRATADA, seus representantes, empregados ou prepostos circular ou utilizar-se dos termos deste Contrato ou dos Serviços derivados, seja em divulgação, on-line ou off-line, redes sociais, currículo ou publicidade de qualquer natureza, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, sendo também vedada a utilização do nome, marca e logomarca da CONTRATANTE em qualquer hipótese.

6.2. A CONTRATADA obriga-se, por si, seus empregados, funcionários, prepostos, sucessores, profissionais e/ou empresas subcontratadas, a manter o mais completo e absoluto sigilo e considerar confidenciais todos e quaisquer dados, documentos, informações, independentemente da forma que tenham sido transmitidas, sejam de ordem técnica, comerciais, pessoais e outras, que venham a ter conhecimento pela CONTRATANTE em razão deste contrato, inclusive, mas não se limitando, as de caráter negocial, não podendo sob qualquer pretexto divulgar, utilizar, ceder, transferir, revelar, utilizar, armazenar, ou dar

conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas da lei, sem exclusão do cabal arbitramento de perdas e danos pelos prejuízos sofridos.

6.3. A CONTRATADA, para execução dos Serviços descritos na Cláusula 1.1 terá acesso e realizará tratamento de dados pessoais, inclusive sensíveis, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), comprometendo-se a observar a proteção de tais dados nos termos da legislação aplicável, bem como nos termos das normas e regulamentos da CONTRATANTE, responsabilizando-se por vazamentos e outras infrações a que der causa por dolo ou culpa, inclusive quanto aos prejuízos decorrentes impostos à CONTRATANTE e/ou terceiros.

6.4. A CONTRATADA não será obrigada a manter o sigilo das informações que:

- a. sejam de domínio público no momento de sua divulgação ou que venham posteriormente a ser de domínio público por meio de uma fonte que não a parte que recebeu as informações por força do presente contrato;
- b. sejam obtidas posteriormente de terceiros que não estejam sujeitos à obrigação de mantê-las em sigilo perante a parte que forneceu as informações;
- c. já sejam conhecidas pela parte que as recebe no momento da sua divulgação, com prova por escrito deste fato;
- d. sejam geradas independentemente pela parte que recebe as informações sem se basear nas informações confidenciais da parte que fornece as informações, com prova por escrito deste fato;
- e. sejam divulgadas de acordo com a lei vigente, regulamentos, ordem judicial, processo judicial ou normas profissionais, ou por força dos direitos da parte que recebe as informações, segundo a presente Proposta.

6.5. A CONTRATADA obriga-se a cientificar expressamente todos os profissionais que designar para a execução dos serviços ora contratados, sobre o caráter sigiloso e confidencial das informações, tomando todas as medidas necessárias para que tais informações sejam divulgadas tão somente àqueles que necessitem ter acesso a elas, para os propósitos deste contrato, comprometendo-se a fazer com que estes profissionais ou terceiros contratados pela CONTRATADA para a execução dos serviços cumpram as obrigações contidas nesta cláusula.

6.6. A obrigação de sigilo e confidencialidade de que trata esta cláusula permanecerá em vigor pelo prazo indeterminado, contado a partir do início das tratativas das partes.

6.7. A CONTRATADA deverá devolver, íntegros e integralmente, todos os documentos originais eventualmente a ela fornecidos, quando da rescisão e/ou término dos serviços.

6.8. A CONTRATADA é inteiramente responsável por todo e qualquer dano que a CONTRATANTE venha sofrer por quebra de sigilo, nos termos acima, desde que comprovadamente ocasionada pela CONTRATADA.

6.9. Se uma das partes receber uma ordem judicial ou outra exigência administrativa proveniente de autoridades governamentais, agências regulatórias ou autarquias validamente emitida, requerendo a revelação de informações obtidas da outra parte, tal parte deverá emitir imediatamente, em até 24hs, uma notificação de aviso por escrito à outra de tal exigência, para permitir que esta possa adotar as medidas que entenda adequadas à proteção de seus interesses, sendo certo que a simples desautorização, desacompanhada de proteção judicial, não será suficiente para impedir o cumprimento da determinação emanada da citada autoridade.

7. DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

7.1. Não é permitido à CONTRATADA o uso do nome, da marca, da logomarca e/ou de qualquer outro elemento identificador da CONTRATANTE e/ou das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, no Brasil e/ou no exterior, tampouco a divulgação de material audiovisual e/ou fotográfico não expressamente autorizados que contenham qualquer um desses elementos, ainda que tal uso e/ou divulgação sejam realizados de maneira amadora. A vedação constante desta Cláusula inclui a proibição de uso e/ou divulgação, pela CONTRATADA, dos elementos identificadores da CONTRATANTE, como mencionado anteriormente, seus meios de produção, instalações, equipamentos, dados, sistemas e/ou *know how*, em qualquer forma de mídia e/ou rede social, bem como comunicação privada diversa da relacionada ao objeto contratado.

7.2. Todos os produtos, serviços, relatórios, projetos, material intelectual, informações gerenciais e criações desenvolvidos pela CONTRATADA em função do presente Contrato tornar-se-ão de propriedade única e exclusiva da CONTRATANTE, que os utilizará da maneira que melhor lhe aprouver, não cabendo à CONTRATADA qualquer pagamento adicional ou direito.

7.3. A CONTRATADA transfere de forma gratuita à CONTRATANTE toda e qualquer criação por ela realizada na vigência do Contrato incluindo, mas não limitado, as ideias, slogans, frases, expressões, desenhos, ilustrações, marcas, obras audiovisuais e/ou personagens, metodologias, sistemas, materiais de apoio, cedendo todos os direitos e faculdades para utilização a qualquer tempo, inclusive após o término deste Contrato. Constituem esses direitos cedidos os inerentes ao Direito Autoral, com todas as suas características diretas e indiretas, incluindo-se as consequências de eventual divulgação.

8. VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, a contar da data de sua assinatura, e poderá ser rescindido a qualquer tempo e por qualquer das Partes, imotivadamente, desde que denunciado por escrito com antecedência mínima de 15 (quinze) dias contados do recebimento do comunicado pela Parte, sem incidência de ônus, encargos, multas ou indenizações em decorrência da rescisão.

8.2. O presente contrato poderá ter, a critério da parte inocente, o seu final antecipado, de pleno direito e independentemente de quaisquer avisos ou notificações (exceto na hipótese da alínea “a”), judiciais ou extrajudiciais, sem ônus para o denunciante, nas seguintes hipóteses, além daquelas previstas na legislação:

- a) inadimplemento, por qualquer das partes, de quaisquer das suas obrigações decorrentes deste instrumento, não sanada em 10 (dez) dias da notificação escrita, contados do recebimento, pela parte infratora, de notificação descrevendo tal infração;
- b) requerimento de recuperação judicial, decretação de falência ou dissolução/liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes;
- c) se a CONTRATADA, por qualquer razão, perder a qualificação técnica que a habilita a prestar os serviços objeto deste contrato;
- d) se a CONTRATADA ceder ou transferir a terceiros este contrato, ou seus direitos sobre o mesmo, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE;
- e) quebra de dever de sigilo e confidencialidade;
- f) uso indevido pela CONTRATADA de qualquer equipamento, informação ou forma de manifestação de propriedade intelectual da CONTRATANTE ou dos clientes desta;
- g) se uma das Partes tiver cassada sua autorização de funcionamento;
- h) comprovação, por meios técnicos, de imperícia na execução dos Serviços pela CONTRATADA;
- i) imperícia, negligência, imprudência ou desídia da CONTRATADA na prestação de serviços;
- j) interrupção dos serviços pela CONTRATADA, salvo por motivos de força maior devidamente comprovados, bem como caso fortuito;
- k) inobservância pela CONTRATADA das especificações ou recomendações dadas pela CONTRATANTE.

8.3. Sendo o Contrato rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a CONTRATADA fará jus ao recebimento do valor integral devido pela prestação dos Serviços até o mês do efetivo encerramento do contrato, computando-se o período de 15 (quinze) dias que suceder a notificação;

8.4. Sendo o Contrato rescindido unilateralmente pela CONTRATADA, a CONTRATADA fará jus ao recebimento do valor integral devido pela prestação dos Serviços até o mês do efetivo encerramento do contrato, computando-se o período de 15 (quinze) dias que suceder a notificação desde que haja prestação de serviços no período.

8.5. Ao término do Contrato, por qualquer motivo, a Contratada deverá restituir imediatamente todos os materiais, documentos, fontes ou objetos eventualmente recebidos da Contratante ou desenvolvidos pela Contratada que contenham informações prestadas na vigência do Contrato, sendo vedada sua reprodução.

8.6. A Contratada informará previamente à Contratante sobre qualquer modificação realizada na sua estrutura societária, financeira e administrativa, sob pena de rescisão contratual.

9. COMPROMISSO DE NÃO COMPETIÇÃO E CONFLITO DE INTERESSES

9.1. Em virtude do necessário envolvimento de informações privilegiadas, sigilosas, concorrenciais, e estratégicas da CONTRATANTE e do mercado no qual está inserida para execução das atividades inseridas no objeto contratado, pactuam as Partes que durante a prestação de serviços contratada e por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de rescisão do presente Contrato, independentemente do motivo, a CONTRATADA e/ou seu titular, responsável pela condução desse projeto não participará(ão), direta ou indiretamente (seja na qualidade de proprietário, acionista, quotista, investidor, sócio, parceiro de empreendimento conjunto (joint venture), licenciado, financiador, operador, consultor, empregado, agente, distribuidor ou de outra forma), de qualquer atividade mercantil que envolva qualquer um dos concorrentes diretos da CONTRATANTE, assim entendidos como Empresas e fintechs de MRR finance, RBF e eCommerce finance, tampouco solicitará ou induzirá quaisquer dos colaboradores da CONTRATANTE a abandonarem seus empregos ou interferirá no relacionamento mantido entre a CONTRATANTE e seus empregados, clientes, parceiros e fornecedores.

9.2. Caso uma autoridade governamental ou judiciária venha a considerar a presente Cláusula inválida, inexecutável ou contrária às exigências legais, as Partes concordam em aditá-la, seja em termos de prazo ou área geográfica, de forma a ter um efeito mais amplo possível de acordo com as exigências legais.

9.3. As Partes declaram que as contraprestações pecuniárias descritas na Cláusula 5 (“Preço do Serviço”) já preveem as obrigações constantes deste compromisso que integra o Contrato de Prestação de Serviços para todos os fins e efeitos. Qualquer violação desta disposição dará a CONTRATANTE o direito de exigir da parte infratora o imediato encerramento das atividades consideradas concorrentes, de maneira a cumprir exatamente o quanto consta deste instrumento, sem prejuízo do pagamento de indenização.

10. CESSÃO DE DIREITOS

10.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, as obrigações e direitos contraídos através deste Contrato, salvo quando previamente autorizada por escrito pela CONTRATANTE.

- a) As obrigações assumidas pela CONTRATADA, decorrentes da cessão, transferência ou subcontratação dos Serviços eventualmente autorizada pela CONTRATANTE, serão de sua única e exclusiva responsabilidade, continuando como única responsável perante a CONTRATANTE pelas obrigações assumidas neste Contrato, independentemente de quem as executar, sendo vedado o faturamento direto por qualquer subcontratada frente à CONTRATANTE.
- b) Fica desde já ajustado que eventual cessão, transferência ou subcontratação não acarretará qualquer obrigação ou ônus adicional à CONTRATANTE, que permanecerá vinculada única e exclusivamente à CONTRATADA, não se vinculando, em nenhuma hipótese, ao terceiro ao qual foi cedido, transferido ou subcontratado total ou parcialmente os Serviços.

10.2. É vedado à **CONTRATADA**, bem como aos seus respectivos sócios, dar em caução, cessão ou qualquer outra forma obrigacional, os direitos que detiver em função deste ajuste, sendo-lhe também proibido saque ou emissão de qualquer espécie de títulos de crédito, com fulcro no Contrato, bem como lhes dar circulação comercial.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. A CONTRATADA declara e garante à CONTRATANTE que:

- a. está devidamente habilitada, legal e tecnicamente, a firmar e executar o presente contrato e que o(s) signatário(s) está(ão) investido(s) de poderes para tanto; e,
- b. possui os registros e autorizações necessários à execução dos serviços contratados e a forma de realização, e responderá, perante a CONTRATANTE, integralmente, por todos os danos diretos e indiretos que advierem da inexatidão das declarações e garantias arroladas neste item ou em qualquer outro dispositivo deste contrato ou de seu cumprimento.
- c. se compromete a só utilizar pessoal especializado na execução dos serviços estabelecidos neste contrato;
- d. não há conflitos de interesse potenciais entre as atividades que exerce no mercado e os serviços que serão prestados na forma deste instrumento. Caso venha a existir conflitos de interesse em algum caso específico, a CONTRATADA se compromete a dar ciência imediata à CONTRATANTE.

11.2. Todas as comunicações e notificações entre as Partes serão feitas por escrito (i) pessoalmente, por carta protocolada, fac-símile, e-mail (correio eletrônico), ou qualquer outro meio de comunicação que

permita a comprovação da entrega à Parte destinatária de referida comunicação ou notificação, e/ou (ii) entregues ou encaminhadas para os seguintes endereços:

Para a CONTRATANTE:

A/C: Hugo Mathecowitsch

E-mail: hugo@a55.tech

Telefone: +55 11 95637 6187

Endereço: Rua Tavares Cabral, 102, 10º andar, Pinheiros, CEP: 05423-030, São Paulo

Para a CONTRATADA

A/C: Thiago Silvestre da Silva

E-mail: thiago.silvestres@gmail.com Telefone: (11) 98503-4214

Endereço: Rua José Pereira de Araujo, 123, apto. 01, Vila Amélia, São Paulo - SP, CEP: 02804110

11.3. As Partes concordam que, na hipótese de uma disputa ou violação contratual, elas trabalharão em conjunto para, de boa-fé, resolver quaisquer impasses e, se necessário for, levarão o problema a níveis hierárquicos mais altos na busca de uma solução amigável. As Partes ainda lançarão mão de procedimentos alternativos para resolver o impasse durante um prazo de, no mínimo, 10 (dez) dias após a notificação de uma Parte à outra Parte, a respeito da disputa em questão, antes de instaurarem um litígio judicial. Este dispositivo, contudo, não se aplicará a disputas relacionadas a quebra de confidencialidade, compromisso de não concorrência, ou violação de propriedade intelectual, hipóteses nas quais as Partes estarão livres para se socorrerem imediatamente do Poder Judiciário.

11.4. A tolerância de uma parte para com a outra quanto ao descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas neste contrato não implicará novação ou renúncia de direito. A parte tolerante poderá exigir da outra o fiel e cabal cumprimento deste contrato a qualquer tempo.

11.5. Na hipótese de qualquer cláusula ou disposição deste Contrato ser julgada nula, não-escrita ou abusiva, tal cláusula ou disposição não acarretará a nulidade deste Contrato como um todo.

11.6. Se qualquer das Partes deixar de exercer à época própria, direito decorrente do Contrato, tal ato não representará renúncia ou novação, devendo ser interpretado como mera liberalidade, podendo o direito ser exercido a qualquer tempo, a não ser que as Partes disponham expressamente o contrário.

11.7. Se qualquer das Partes tolerar, em benefício da outra, o descumprimento, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas ou condições deste Contrato e de seus anexos, tal tolerância jamais poderá ser havida como modificadora de quaisquer das disposições deste instrumento, que permanecerão inalteradas como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

11.8. O presente Contrato e seus anexos contém tudo aquilo que foi convencionado pelas Partes com relação ao seu objeto e substitui todo e qualquer outro entendimento, escrito ou oral, com relação à matéria aqui tratada. Quaisquer pedidos feitos pela CONTRATANTE sob o presente acordo serão regidos pelos termos deste Contrato. Todos e quaisquer anexos aqui incluídos serão partes integrantes do Contrato e constituirão a única e expressa vontade das Partes nas matérias que regularem.

11.9. O Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título.

11.10. As Partes poderão alterar os termos e condições deste Contrato, mediante a assinatura, por seus representantes autorizados, dos necessários aditivos contratuais.

12. FORO

12.1. As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir qualquer dúvida ou controvérsia decorrente da interpretação ou execução do Contrato, que será regido e interpretado de acordo com as Leis vigentes na República Federativa do Brasil.

13. LEGITIMIDADE

13.1. As Partes que assinam o presente Contrato declaram que possuem plena capacidade civil para tanto, sem qualquer impedimento legal, bem como estão imbuídas de plenos poderes e devidamente autorizadas por todos os respectivos atos societários. A assinatura deste Instrumento formaliza assim o ora contratado e torna obrigação legal, válida e vinculada das Partes, exequível de acordo com os seus termos e legislação pertinente, prevalecendo sobre quaisquer entendimentos ou documentos firmados anteriormente.

E por estarem, assim, CONTRATANTE e CONTRATADA, de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular, rubricam-no em todas as vias e, ao final, assinam-no, juntamente com 2 (duas) testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os fins de direito.

São Paulo, 01 de setembro de 2021.

CONTRATANTE - A55 CONSULTORIA EM CRÉDITO LTDA

**CONTRATADA – THIAGO SILVESTRE DA SILVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
LTDA**

Testemunhas:

1. _____

Nome:

CPF:

2. _____

Nome:

CPF:

2º Contrato PJ - Thiago Silvestre da Silva.docx

Documento número #aef7176a-0394-418c-83f1-5e1aaedf0cb5

Hash do documento original (SHA256): efb480f83f475a9df23019036a384617646414ab18080569701b48517fa5b17

Assinaturas

- ✓ **Thiago Silvestre da Silva**
Assinou como contratada em 21 set 2021 às 15:42:50
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
- ✓ **Hugo Alain Charles Mathecowitsch**
CPF: 236.765.348-83
Assinou como administrador em 22 set 2021 às 14:39:20
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
- ✓ **Camila Marques Pasqua**
Assinou como testemunha em 21 set 2021 às 15:36:06
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
- ✓ **Leonardo Rodrigues de Melo**
Assinou como testemunha em 23 set 2021 às 16:53:08
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 21 set 2021, 15:35:21 Operador com email andre@access55.com na Conta 9fa4919b-d177-4212-8b8d-f4527ba5d8b0 criou este documento número aef7176a-0394-418c-83f1-5e1aaedf0cb5. Data limite para assinatura do documento: 21 de outubro de 2021 (15:33). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 set 2021, 15:35:32 Operador com email andre@access55.com na Conta 9fa4919b-d177-4212-8b8d-f4527ba5d8b0 adicionou à Lista de Assinatura: thiago.silvestres@gmail.com, para assinar como contratada, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP.
- 21 set 2021, 15:35:32 Operador com email andre@access55.com na Conta 9fa4919b-d177-4212-8b8d-f4527ba5d8b0 adicionou à Lista de Assinatura: hugo@a55.tech, para assinar como administrador, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Hugo Alain Charles Mathecowitsch e CPF 236.765.348-83.

21 set 2021, 15:35:32	Operador com email andre@access55.com na Conta 9fa4919b-d177-4212-8b8d-f4527ba5d8b0 adicionou à Lista de Assinatura: camila.pasqua@a55.tech, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Camila Marques Pasqua.
21 set 2021, 15:35:32	Operador com email andre@access55.com na Conta 9fa4919b-d177-4212-8b8d-f4527ba5d8b0 adicionou à Lista de Assinatura: leonardo.rodrigues@a55.tech, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP.
21 set 2021, 15:36:06	Camila Marques Pasqua assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email camila.pasqua@a55.tech (via token). IP: 152.244.254.195. Componente de assinatura versão 1.140.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
21 set 2021, 15:42:50	Thiago Silvestre da Silva assinou como contratada. Pontos de autenticação: email thiago.silvestres@gmail.com (via token). IP: 187.38.79.54. Componente de assinatura versão 1.140.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
22 set 2021, 14:39:20	Hugo Alain Charles Mathecowitsch assinou como administrador. Pontos de autenticação: email hugo@a55.tech (via token). CPF informado: 236.765.348-83. IP: 191.254.37.130. Componente de assinatura versão 1.140.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 set 2021, 16:53:08	Leonardo Rodrigues de Melo assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email leonardo.rodrigues@a55.tech (via token). IP: 179.192.76.75. Componente de assinatura versão 1.141.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 set 2021, 16:53:09	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número aef7176a-0394-418c-83f1-5e1aaedf0cb5.



Para validar este documento assinado, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número aef7176a-0394-418c-83f1-5e1aaedf0cb5, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.